P U T U S A N

Nomor 1293/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Suwandi Alias Landong
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 52/2 Desember 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	:Jalan Pembangunan 3 Gang Musholla No.25 B Kelurahan Glugur Darat 2 Kecamatan Medan Timur Kota Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Bangunan

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023

- Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1293/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1293/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUWANDI Alias LANDONG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"*Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja*",** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Primair);

2. Membebaskan Terdakwa **SUWANDI Alias LANDONG** dari dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

3. Menyatakan Terdakwa **SUWANDI Alias LANDONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "***Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja*** **",** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Subsidair)

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUWANDI Alias LANDONG** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda **800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah),** subsidair **3 (Tiga) bulan** penjara

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket kertas warna cokelat yang berisi narkotika jenis ganja berat bersih 5,94 (lima koma sembilan puluh empat) gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam nomor polisi BK 4576 AIR

Dikembalikan kepada SUHARTO

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa **SUWANDI Alias LANDONG** pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat Jalan Mesjid Taufik Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman jenis ganja"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :----------

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna hitam BK 4567 AIR pergi ke Jalan Mesjid Taufik Kelurahan Tegal Rejo dan pada saat melintas Terdakwa memberhentikan sepeda motor di kampung gogon lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa pergi menemui SUSI (belum tertangkap) dan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja seharga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) harga perpaket narkotika jenis ganja seharga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian SUSI memberikan 4 (empat) paket kertas warna cokelat yang berisi narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dan SUSI mengatakan 1 (satu) paket kertas warna cokelat yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut adalah bonus lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada SUSI dan SUSI memberikan uang kembalian sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyimpan 4 (empat) paket kertas warna cokelat yang berisi narkotika jenis ganja ditangan sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan setiba diparkiran sepeda motor tiba-tiba datang saksi SISWO, saksi MUNIZAR dan saksi INDRA PRAYTNA (Masing-masing Anggota Polri dari Polsek Medan Timur) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan mengatakan:"Jangan lari" kemudian para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket kertas warna cokelat yang berisi narkotika jenis ganja dari tangan sebelah kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur guna proses secara hukum.

Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3417 / NNF / 2023 tanggal 06 Juni 2023 oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt Nrp 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Si., M.Farm., Apt., masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap barang bukti A. 4 (empat) bungkus kertas cokelat berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 5,94 (lima koma Sembilan puluh empat) gram, B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa **SUWANDI Alias LONDONG** adalah

1. Barang bukti A **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**

2. Barang bukti B benar mengandung **Tetrahydrocannabinol** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair :

Bahwa Terdakwa **SUWANDI Alias LANDONG** pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat Jalan Mesjid Taufik Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "***Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman jenis ganja "*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna hitam BK 4567 AIR pergi ke Jalan Mesjid Taufik Kelurahan Tegal Rejo dan pada saat melintas Terdakwa memberhentikan sepeda motor di kampung gogon lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa pergi menemui SUSI (belum tertangkap) dan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja seharga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) harga perpaket narkotika jenis ganja seharga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian SUSI memberikan 4 (empat) paket kertas warna cokelat yang berisi narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dan SUSI mengatakan 1 (satu) paket kertas warna cokelat yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut adalah bonus lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada SUSI dan SUSI memberikan uang kembalian sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyimpan 4 (empat) paket kertas warna cokelat yang berisi narkotika jenis ganja ditangan sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan setiba diparkiran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sepeda motor tiba-tiba datang saksi SISWO, saksi MUNIZAR dan saksi INDRA PRAYTNA (Masing-masing Anggota Polri dari Polsek Medan Timur) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan mengatakan:"Jangan lari" kemudian para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket kertas warna cokelat yang berisi narkotika jenis ganja dari tangan sebelah kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur guna proses secara hukum.

Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3417 / NNF / 2023 tanggal 06 Juni 2023 oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt Nrp 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Si., M.Farm., Apt., masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti A. 4 (empat) bungkus kertas cokelat berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 5,94 (lima koma Sembilan puluh empat) gram, B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa **SUWANDI Alias LONDONG** adalah

1. Barang bukti A **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**
2. Barang bukti B benar mengandung **Tetrahydrocannabinol** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa **SUWANDI Alias LANDONG** pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat Jalan Mesjid Taufik Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "***Penyalahguna Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja bagi diri sendiri "*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna hitam BK 4567 AIR pergi ke Jalan Mesjid Taufik Kelurahan Tegal Rejo dan pada saat melintas Terdakwa memberhentikan sepeda motor di kampung gogon lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pergi menemui SUSI (belum tertangkap) dan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja seharga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) harga perpaket narkotika jenis ganja seharga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian SUSI memberikan 4 (empat) paket kertas warna cokelat yang berisi narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dan SUSI mengatakan 1 (satu) paket kertas warna cokelat yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut adalah bonus lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada SUSI dan SUSI memberikan uang kembalian sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyimpan 4 (empat) paket kertas warna cokelat yang berisi narkotika jenis ganja ditangan sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan setiba diparkiran sepeda motor tiba-tiba datang saksi SISWO, saksi MUNIZAR dan saksi INDRA PRAYTNA (Masing-masing Anggota Polri dari Polsek Medan Timur) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan mengatakan:"Jangan lari" kemudian para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket kertas warna cokelat yang berisi narkotika jenis ganja dari tangan sebelah kiri Terdakwa kemudian para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja adalah milik Terdakwa yang mana Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis ganja pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur guna proses secara hukum.

Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3417 / NNF / 2023 tanggal 06 Juni 2023 oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt Nrp 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Si., M.Farm., Apt., masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti A. 4 (empat) bungkus kertas cokelat berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 5,94 (lima koma Sembilan puluh empat) gram, B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa **SUWANDI Alias LONDONG** adalah

1. Barang bukti A **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**

2. Barang bukti B benar mengandung **Tetrahydrocannabinol** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika-

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INDRA PRAYATNA**,** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

-**.....**Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib, di Jalan Mesjid Taufik Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuagan Kota Medan

- Bahwa saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mesjid Taufik Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuagan Kota Medan adanya seorang menguasai dan menyimpan narkotika jenis ganja selanjutnya saksi bersama rekan saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat saksi bersama rekan saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan lalu saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan mengatakan:"Jangan lari" ;

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket kertas warna cokelat yang berisi narkotika jenis ganja dari tangan sebelah kiri Terdakwa kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari SUSI (Dpo) seharga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) harga perpaket narkotika jenis ganja seharga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian SUSI memberikan 4 (empat) paket kertas warna cokelat yang berisi narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dan SUSI mengatakan 1 (satu) paket kertas warna cokelat yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut adalah bonus;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur guna proses lebih lanjut.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi

2. Saksi SUSWO**,** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-.....Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib, di Jalan Mesjid Taufik Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuagan Kota Medan;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mesjid Taufik Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuagan Kota Medan adanya seorang menguasai dan menyimpan narkotika jenis ganja selanjutnya saksi bersama rekan saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat saksi bersama rekan saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan lalu saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan mengatakan:"Jangan lari" ;

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket kertas warna cokelat yang berisi narkotika jenis ganja dari tangan sebelah kiri Terdakwa kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari SUSI (Dpo) seharga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) harga perpaket narkotika jenis ganja seharga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian SUSI memberikan 4 (empat) paket kertas warna cokelat yang berisi narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dan SUSI mengatakan 1 (satu) paket kertas warna cokelat yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut adalah bonus;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur guna proses lebih lanjut.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-.....Bahwa Petugas Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib, di Jalan Mesjid Taufik Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuagan Kota Medan;

-.....Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna hitam BK 4567 AIR pergi ke Jalan Mesjid Taufik Kelurahan Tegal Rejo dan pada saat melintas Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberhentikan sepeda motor di kampung gogon lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa pergi menemui SUSI (belum tertangkap) dan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja seharga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) harga perpaket narkotika jenis ganja seharga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);

-.....Bahwa kemudian SUSI memberikan 4 (empat) paket kertas warna cokelat yang berisi narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dan SUSI mengatakan 1 (satu) paket kertas warna cokelat yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut adalah bonus lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada SUSI dan SUSI memberikan uang kembalian sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

-.....Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan 4 (empat) paket kertas warna cokelat yang berisi narkotika jenis ganja ditangan sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan setiba diparkiran sepeda motor tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polsek Medan Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan mengatakan:"Jangan lari" ;

-.....Bahwa kemudian Petugas Kepolsian melakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket kertas warna cokelat yang berisi narkotika jenis ganja dari tangan sebelah kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur guna proses secara hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket kertas warna cokelat yang berisi narkotika jenis ganja berat bersih 5,94 (lima koma sembilan puluh empat) gram
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam nomor polisi BK 4576 AIR

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-.....Bahwa Petugas Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib, di Jalan Mesjid Taufik Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuagan Kota Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-.....Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna hitam ke Jalan Mesjid Taufik Kelurahan Tegal Rejo dan pada saat melintas Terdakwa pergi menemui SUSI (Dpo) dan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja seharga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) harga perpaket narkotika jenis ganja seharga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);

-.....Bahwa kemudian SUSI memberikan 4 (empat) paket kertas warna cokelat yang berisi narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dan SUSI mengatakan 1 (satu) paket kertas warna cokelat yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut adalah bonus lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada SUSI dan SUSI memberikan uang kembalian sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

-.....Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan 4 (empat) paket kertas warna cokelat yang berisi narkotika jenis ganja ditangan sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan setiba diparkiran sepeda motor tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polsek Medan Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan mengatakan:"Jangan lari" ;

-.....Bahwa kemudian Petugas Kepolsian melakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket kertas warna cokelat yang berisi narkotika jenis ganja dari tangan sebelah kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur guna proses secara hukum.

-.....Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3417 / NNF / 2023 tanggal 06 Juni 2023 oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt Nrp 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Si., M.Farm., Apt., masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti A. 4 (empat) bungkus kertas cokelat berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 5,94 (lima koma Sembilan puluh empat) gram, B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa **SUWANDI Alias LONDONG** adalah: Barang bukti A **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika dan** Barang bukti B benar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengandung **Tetrahydrocannabinol** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer dan apabila telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, dan sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama **SUWANDI Alias LONDONG** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau *“error in persona”*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna hitam ke Jalan Mesjid Taufik Kelurahan Tegal Rejo dan pada saat melintas Terdakwa pergi menemui SUSI (Dpo) dan Terdakwa membeli narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis ganja seharga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) harga perpaket narkotika jenis ganja seharga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), kemudian SUSI memberikan 4 (empat) paket kertas warna cokelat yang berisi narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dan SUSI mengatakan 1 (satu) paket kertas warna cokelat yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut adalah bonus lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada SUSI dan SUSI memberikan uang kembalian sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan 4 (empat) paket kertas warna cokelat yang berisi narkotika jenis ganja ditangan sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan setiba diparkiran sepeda motor tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polsek Medan Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan mengatakan:"Jangan lari" ;

Bahwa selanjutnya Petugas Kepolsian melakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket kertas warna cokelat yang berisi narkotika jenis ganja dari tangan sebelah kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur guna proses secara hukum.

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3417 / NNF / 2023 tanggal 06 Juni 2023 oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt Nrp 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Si., M.Farm., Apt., masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti A. 4 (empat) bungkus kertas cokelat berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 5,94 (lima koma Sembilan puluh empat) gram, B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa **SUWANDI Alias LONDONG** adalah: Barang bukti A **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika dan** Barang bukti B benar mengandung **Tetrahydrocannabinol** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan Terhadap terdakwa mengaku bahwa Terdakwa sedang membeli narkotika jenis ganja seharga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) harga perpaket narkotika jenis ganja seharga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), kemudian SUSI memberikan 4 (empat) paket kertas warna cokelat yang berisi narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dan SUSI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengatakan 1 (satu) paket kertas warna cokelat yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut adalah bonus lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada SUSI dan SUSI memberikan uang kembalian sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan 4 (empat) paket kertas warna cokelat yang berisi narkotika jenis ganja ditangan sebelah kiri Terdakwa, dan tiba-tiba saja Petugas Kepolisian langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana sesuai fakta dipersidangan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan jual beli Narkotika Golongan I. Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa **tidak tebukti** melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, karena terdakwa ditangkap pada saat menguasai atau pun memiliki narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam Pasal 111 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur nya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hokum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama **SUWANDI Alias LONDONG** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau *"error in persona"*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Tanpa hak dan melawan hokum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna hitam ke Jalan Mesjid Taufik Kelurahan Tegal Rejo dan pada saat melintas Terdakwa pergi menemui SUSI (Dpo) dan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja seharga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) harga perpaket narkotika jenis ganja seharga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), kemudian SUSI memberikan 4 (empat) paket kertas warna cokelat yang berisi narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dan SUSI mengatakan 1 (satu) paket kertas warna cokelat yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut adalah bonus lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada SUSI dan SUSI memberikan uang kembalian sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan 4 (empat) paket kertas warna cokelat yang berisi narkotika jenis ganja ditangan sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan setiba diparkiran sepeda motor tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polsek Medan Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan mengatakan:"Jangan lari" ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa selanjutnya Petugas Kepolsian melakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket kertas warna cokelat yang berisi narkotika jenis ganja dari tangan sebelah kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur guna proses secara hukum.

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3417 / NNF / 2023 tanggal 06 Juni 2023 oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt Nrp 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Si., M.Farm., Apt., masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti A. 4 (empat) bungkus kertas cokelat berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 5,94 (lima koma Sembilan puluh empat) gram, B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa **SUWANDI Alias LONDONG** adalah: Barang bukti A **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika dan** Barang bukti B benar mengandung **Tetrahydrocannabinol** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket kertas warna cokelat yang berisi narkotika jenis ganja berat bersih 5,94 (lima koma sembilan puluh empat) gram

Dikarenakan barang bukti tersebut adalah Ilegal maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam nomor polisi BK 4576 AIR

Dikarenakan barang bukti tersebut adalah milik SUHARTO maka kembalikan kepada SUHARTO

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan NARKOBA.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak berlangsungnya kehidupan Generasi Penerus Bangsa.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUWANDI Alias LANDONG** tidak terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

2. Menyatakan terdakwa **SUWANDI Alias LANDONG** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*** " sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket kertas warna cokelat yang berisi narkotika jenis ganja berat bersih 5,94 (lima koma sembilan puluh empat) gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam nomor polisi BK 4576 AIR

Dikembalikan kepada SUHARTO

7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh kami, Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Kasim, S.H., M.H. , Zufida Hanum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pantun Marojahan Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconfarance.

Hakim Anggota	Hakim Ketua
Muhammad Kasim, S.H., M.H.	Donald Panggabean, S.H.
Zufida Hanum, S.H., M.H	

Panitera Pengganti

Berry Prima P., S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)